

1501200-65.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2144454/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 11889472 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

3627/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2144454 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501200-65.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501200-65.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2144454/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 11889472 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

3627/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2144454 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 3627/20/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL PALMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos, etc.

RAFAEL PALMA, devidamente qualificado no auto, pelo motivo de fato e de direito a seguir exposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, em data incerta, no dia 15 de junho de 2020, por volta das 15h33min, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 6 de 2020, em vigência desde 20 de março de 2020, bem como Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Buenos Aires, altura do nº 01, nesta cidade e Comarca, o denunciado

supostamente, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 50 (cinquenta) invólucros contendo cocaína, 120 (cento e vinte) invólucros contendo crack e 25 (vinte e cinco) invólucros contendo Cannabis Sativa L., substância popularmente conhecida como maconha.

Notificado (fls. 79/80), o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 119). A denúncia foi recebida (fls. 122/123). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), Laudo de Constatação Provisório (fls. 23/26) e através do Laudo de Constatação Definitiva (fls. 152/154).

A autoria é certa.

A testemunha FÁBIO ALVES DOS SANTOS, policial civil, relatou que dirigiram-se ao local após receberem denúncia de tráfico de drogas no local dos fatos. Durante campanha, visualizou indivíduos que se deslocavam até um matagal próximo a um campo de futebol e o indivíduo, que ali se encontrava, recebia algo - aparentemente dinheiro - e entregava o que parecia ser droga. O depoente e seu colega de trabalho realizaram um cerco e, quando o acusado notou a presença do depoente, saiu correndo com um saco plástico nas mãos. Acabou sendo perseguido e, em determinado momento, o depoente saiu no encalço daquele indivíduo que caiu ao solo e acabou sendo capturado. Rafael confessou a traficância naquele dia.

O policial civil ANTÔNIO ÂNGELO MOTA SARDINHA corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que não se recorda qual a atitude do depoente que fez com que o réu corresse. Não se recorda quanto tempo fizeram a campanha. Não se recorda o teor da denúncia anônima.

RAFAEL PALMA conta com 21 anos. Já esteve internado na Fundação Casa por cerca de 1 mês e 20 dias. Confessa o tráfico de drogas. Vendia há alguns meses. Atualmente mora com sua genitora. Faz bicos como pedreiro e vende doces no trem, de vez em quando.

A prova dos autos é suficiente para autorizar convicção acerca dos fatos imputados ao acusado.

O réu reconheceu a traficância e os policiais militares ouvidos em Juízo corroboraram os relatos por ele apresentados, de sorte a afastar a possibilidade de dúvida quanto à atuação do acusado na ocasião.

Não restou demonstrada qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, sobretudo porque a maneira como se deu a colheita da prova não apontou nada que justificasse essa vertente. Deslocaram-se os policiais civis para o local dos fatos após receberem denúncia anônima no sentido de que o réu lá estaria atuando no comércio de entorpecentes, o que efetivamente foi verificado culminando com sua prisão em flagrante.

Perfeitamente elidida a presunção constitucional de inocência existente em favor do réu.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que o réu é primário e os motivos, circunstâncias e consequências do crime praticado não o diferenciam de outros da mesma espécie, praticados em situações semelhantes. Assim, o delito não merece maior reprovabilidade, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos dias-multa) no valor mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco, causas de aumento de pena.

A prova dos autos bem como a primariedade do réu, encaixam-se em determinação legal prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, autorizadora de diminuição de pena em 2/3, resultando o quantum de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, o qual torno definitiva como reprimenda a ser cumprida pelo acusado ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Tendo em vista as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, bem como o conteúdo da Resolução 05/12, do Senado Federal, que suspendeu dispositivo legal da Lei de Drogas que proibia a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime e a personalidade do agente, primário, confesso e não demonstrou ser uma pessoa voltada para a criminalidade.

Portanto, especificamente para o caso em análise, tomando-se por base os argumentos acima delineados, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada em instituição assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal vez que não há nos autos circunstâncias que respaldem arbitramento em maior valor.

Ante o exposto, acolho a pretensão punitiva estatal, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO RAFAEL PALMA, como incurso nas penas do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de reclusão pelo período de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Defiro ao réu aguarde em liberdade julgamento de eventual julgamento de recurso a ser interposto desta decisão ante o regime de pena cominado bem como a substituição da pena privativa de liberdade adrede efetuada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA